

pflegenachweis.de — 203-mustervereinbarung

§203-Mustervereinbarung (Vertraulichkeits- und Schweigepflichtverpflichtung)

ENTWURF — vor Verwendung juristisch prüfen. Dieses Dokument ist eine unverbindliche Mustervorlage von pflegenachweis.de (DataFortress.cloud GmbH). Es ersetzt keine Rechtsberatung und ist vor Nutzung durch eine Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt oder Ihre:n Datenschutzbeauftragte:n zu prüfen und an Ihre konkrete Situation anzupassen. Siehe auch unseren [RDG-Hinweis](#).

Vereinbarung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses (§ 203 StGB)

zwischen

[Name der Einrichtung] (ambulanter Pflegedienst / stationäre Pflege / MVZ / Arztpraxis), im Folgenden "Auftraggeber",

und

DataFortress.cloud GmbH (pflegenachweis.de), Gewerbestraße 13, 82064 Straßlach-Dingharting, im Folgenden "Auftragnehmer".

1. Hintergrund

Der Auftraggeber unterliegt als Angehöriger eines Berufs im Sinne des § 203 Abs. 1, Abs. 3 StGB bzw. als dessen Einrichtung der Schweigepflicht hinsichtlich fremder Geheimnisse, die ihm in Ausübung seines Berufs bekannt geworden sind — insbesondere Angaben zur Pflegebedürftigkeit, Gesundheit und persönlichen Lebensumständen der von ihm betreuten Personen.

2. Einbeziehung des Auftragnehmers

Setzt der Auftraggeber den Auftragnehmer zur Unterstützung bei der Bearbeitung von Prüfanfragen (z. B. Pflegegrad-Prüfungen, §275 SGB V Abrechnungsprüfungen) ein und übermittelt hierzu Unterlagen, die dem Berufsgeheimnis unterliegen, gilt Folgendes:

1. Der Auftragnehmer und die von ihm zur Aufgabenerfüllung eingesetzten Personen werden entsprechend § 203 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 StGB **förmlich zur Verschwiegenheit verpflichtet** (siehe Verpflichtungserklärung unten).
2. Die Weitergabe von Unterlagen an den Auftragnehmer erfolgt ausschließlich in dem Umfang, der zur Bearbeitung der jeweiligen Prüfanfrage erforderlich ist ("Need-to-know"-Prinzip).
3. Der Auftraggeber übermittelt Unterlagen nach Möglichkeit geschwärzt bzw. pseudonymisiert, soweit dies die Bearbeitung nicht unmöglich macht.
4. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Zusammenarbeit gilt ergänzend der gesondert abzuschließende Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) nach Art. 28 DSGVO.

3. Verpflichtungserklärung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer verpflichtet sich sowie alle bei ihm mit der Bearbeitung befassten Mitarbeitenden schriftlich,

- über alle ihm im Rahmen der Zusammenarbeit bekannt gewordenen fremden Geheimnisse im Sinne des § 203 StGB Stillschweigen zu bewahren,
- diese Geheimnisse nicht unbefugt zu offenbaren oder zu verwerten,
- die Verschwiegenheitspflicht auch nach Beendigung der Zusammenarbeit fortbestehen zu lassen,
- erhaltene Unterlagen ausschließlich zum vereinbarten Zweck zu nutzen und nach Abschluss des Auftrags fristgerecht zu löschen (siehe Datenschutzerklärung).

4. Laufzeit

Diese Vereinbarung gilt für die Dauer der Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und wirkt hinsichtlich der Verschwiegenheitspflicht über deren Beendigung hinaus fort.

5. Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Es gilt deutsches Recht.

Ort, Datum: _____

Für den Auftraggeber: _____

Für den Auftragnehmer (DataFortress.cloud GmbH): _____